

מסורת הש"ס

^(א) וְלַעֲלֹל בָּן, (ב) יוֹאֵל בֶּן־אֵל, (ג) שִׁיר לַעֲמֹד בְּמִדְבַּר, (ד) שִׁיר לַעֲמֹד הַקּוֹדֶשׁ, (ה) אֶחָדִים לְשׁוֹן הַרְחֵם קוֹל כֹּל־יִלְדֵי־רִעִילָן, (ו) יִלְדֵי־רִיעֵם הוּא בֶּנֶי־כָּב וְכֵן הוּא בִּסְמִי, (ז) דְּבָרִים וְכִי־מָתָּה, (ח) סִיפָה לִבֵּי וְלִבֵּי רַק הוּא הַיָּהִי עַד הַסִּיף, רִשְׁיָל, (ט) שִׁיר לַעֲמֹד הַקּוֹדֶשׁ, (ע) [בְּדִלְחָתָהּ בְּמַתּוֹת מַד].

הגהות הב"ח

(א) גַּם־לִי לִפִּי דְמוֹ קִינִים: (ב) שֶׁם בַּעֲלָמָה לֹאֲלוֹנִי בַּעֲלָה כִּלְי־וַיִּתֵּן לֹאֹו נִמְחָק: (ג) רִשְׁי־דִיָּה פִּיטוּס וְכִי דַעֲשִׂיו: (ד) תוֹב־דִּיָּה הַיָּהִי וְכִי דְקָאֲמַר טַעֲמָה דְבִדְרִי נִיחָא: (ה) דִּיָּה אֲרִבְנָה וְכִי הַיָּהִי הוּא מִזְכֵּן בְּמוֹךְ דְּלִמְרִי דַעֲשִׂיו: (ו) דִּיָּה חַיִּים שֶׁלֹּא נָתַן עֲלֵיוֹ אֶת הַתְּקָרָה מִגְּלָגִלָּין וְכִי טַעֲמָה דְבִדְרִי נִיחָא:

מוסף רש"י

מִנְה־לִי בִידְךָ אֲמַר לוֹ הָיִן. וּבִפְנֵי עֵדִים וְאֲמַר לֹהֵם חֲסִים עֵדִי (שְׁבוּעוֹת מִבֿ), נִתְּנוּ לָךְ פְּטוּר־מִשְׁלֵם וּמִשְׁטוּעֵה דְלִוְיָחִיתָ (טו), אֵין לָךְ בִּידִי. לֹהֵ הָיִ דְבָרִים מְשֻׁלָּם, חִיבִי. לְשֵׁלֵם וְלִמְי־נֶאֱמָן בְּשַׁטְעֵה, שְׁמִיר הַחוּמָּה כִּפֵּין (טו), הִימְלִטִי. שְׁטַמְטִים נִסְתִּים סִבִּיג פִּתְחֵי מַחֲסוֹת וּפְסֻחִין וּנְמַקְסִין מוֹרִי קִינֵיב הַקִּינֵיב (בִּרִּק טו).

מוסף תוספות

א. וְלֹא הוּא יִכּוֹל לִסְלֹקִי וְכִי, וְיֵשׁ לוֹ חִלְק בְּפִירִית, הָרִי הוּא כְּאִילוֹ הוּא שוֹתֵף עִמּוֹ בְּגוֹף הַקִּרְקָק [ו]. רִיִּן. ב. אִיכָא לְמִדְרַךְ מֵאִי בַּחוּקָת שׁוֹנְלָא־נָתַן, וְאִי זֶה מְחוּזָק בִּי יוֹתֵר, וְיִלְדֵי [ו]. רִשְׁיָל. ג. חֻזְקָה לֹא נִתְפָּיִים לְאַחַר מִיכָן וְלֹא פִרְעַ וְכִי כִיּוֹן דִּאֵין דִּין זֶה גְּלוּי לְכָל שִׁיחִיבּוּהוּ בִּיד־עַל כָּךְ. שֵׁם. ד. מֵאֲרִבְעַ אֲמוֹת וְלִמְעַלָּה שְׁרִכִיר שֶׁהַכּוֹתֵל שְׁלוֹ. שְׁעִמְמִיק בְּסֵט מוֹסַפּוֹת הֶאֱלִי־שׁ. ה. דְּגִלִי אֲדַעֲתִיה דְּנִיחָא לִיה בַּהּצָאָה וְלֹא דְמוֹ לִדִּר בַּחוּצַר חֲבִירוֹ דְּלֹא גִלִי אֲדַעֲתִי אֵלֶּא בַּחֲסֵם. מוֹס־כִּיּוֹן כִּי: 1. אֲעִיג־דִּתֵּם מִלּוּחַ לִי יוֹם וְכִי אֲפִי־הָ אִם אֲמַר פִּרְעֲתִיךָ תוֹךְ לִי יוֹם נֶאֱמָר, כִּדְיוֹן שְׁלֹא קִבַּע לוֹ זִמָּן לִי יוֹם בְּפִירִישׁ, מִיכְסִיף וּפִרְעַ תוֹךְ לִי. רִשְׁיָל.

א וְיִוִּסי סָבַר. דּוֹקָא גְּדֵרָה נִיקָף דְּגִלִי דַעֲתִיה אֲזַל גְּדֵרָה מִקִּיף לֹא: **ר**וּנִיָּא אֲקִפִּיה רִבִּינָא. דִּ' שְׂדוֹת הָיוּ לְרִבִּינָא סְבִיבּוֹת אֲרִבְעָה מִזְרָיו שֶׁל רּוּנִיָּא וּגְדָרֵן: **ה**בּ לִי כִמָּה דְגִדְרִי. כִּרְבּ הוּנָא אֲלִיבָא דִר' יוֹסִי דְלֹאֲמַר הִכָּל לִפִּי מָה שְׂגִדֵּר דִּהִכִּי קִי־ל כְּדִמוּכַח לִקְמָן: **י**וּמָא חַד הוּא גִדֵּר. רּוּנִיָּא

היה גודר

תמרים מדקל

ששדעו:

קיבּוּרָא דִּהֲיִנִי. אֲשַׁכּוֹל שֶׁל תַּמְרִים

משל רוניא

ובפניו:

רמָא בִּיה קָנָא. גַּעַר

זו רוניא

בארסיס דרבינא:

א־ל.

רבינא גלית

אדעמִיך שחציבין

הדקלין

עליך וניחא לך

בשמירתן:

לֹא יֵאֵל אֵלָא

עינִי בַעֲלָמָה מִי לֹא בַעֲיִים כּוֹ'. כְּלוּמַר

אִפִּי' אֵינִיך יִרְא מִן הַגִּנְנִים כִּירִיך אֲתָה

לְשַׁמְרֵן מִן הָעוֹיִם: וְלֹאֹו גִבְרָא בַעֲיִים

לאֲזַנְלוּי. לְהַעֲיִק וּלְגַעוֹר בִּהָן (ו) (ט) וְיִרְעֵם

מִתַּרְגְּמִי' אֲכָלִי (מִתְּלֵים יח) וְכֵן כָּל לִשׁוֹן

הַכְּרֹחַ בְּתַרְגּוּם יִהּוֹנָתָן: פִּיִּסְיָה בָּמָה

דאִפִּיִּיִם. טוֹב לָךְ (ט) לְהַתְפָּיִים בִּגְבֵּרָה

נְטִירָא הוּאִיל וְנִתְרַנָּה לִכָּן: הַגֵּה־הִ' וְאִי

לֹא דִאִינְנָא לָךְ כִּר' יוֹסִי כּוֹ' מִכְלָל דִּהִכִּי

הִלְכְתָּא. וְכֵן פִּסְק ר"ח. תַּמ־שׁ: **א**רְבַּעַה

ללָלָא וְד' לָלָלָא. אִינִי שְׁמַעֲמִי לָלָא רִנְעוֹן

עִי וּלְלָלָא רִנְעוֹן עֲשִׂיר וְכִי אֲמַר לוֹ אֲרַבַּע

כַּכְרוֹת כִּרְכִּינִי לִרְנְעוֹן עִי לִמְאֲכֻלוֹת

בִּיתוֹ לִיוִם כְּמוֹ שְׁאֲרִיכִין לַעֲשִׂיר חֵה עִי

הוּא וְאֲרִיךְ לוֹ הַשָּׂדֶה לִפְרַנְסָה וְכַסֵּם

שֶׁאֲתָה אֲוֹמַר לוֹ הַסְתַּלְק מַעֲלִי בִּדְינָא

דְּבִר מִזְרָא מִשּׁוֹם וְעִשִׂית הִיִּשֵׁר וְהַטּוֹב⁽¹⁾

כָּךְ אִינִי אֲוֹמַר לָךְ עֲשֵׂה יִשֵׁר וְטוֹב לַעֲנִי

זֶה וְאֵל תִּסְתַּלְקוּהוּ וְיֵשׁ לְגַמְגֵּם דִּהַעוֹר

קִרְיו לָלָא וְלֹא הִרְנְעוֹן כְּדִאֲמַר־י בַּעֲלָמָה

(מִדְרִים דף טו:). מֵאִי דִרְגֵּשׁ עֵרְסָא דְלָלָא

וְאֲוֹמַר אִינִי רּוּנִיָּא רִנְעוֹן הִיָּה (י) וְנִתַּן

שְׂדוֹת לַעֲבָדִין לַעֲשׂוֹת מָה מְנַעֲלִין

לְמוֹכְרֵן בְּשׁוֹךְ וְכִי אֲמַר לוֹ רַב סַפְרָא

לְרִבִּינָא הָעִנִי זֶה שְׂכָרוֹ מוּעַט שְׁהוּא

כִּרְיִך לִיתַן שְׂכַר הַרְבֵּה לַעֲבָדִין דִּאֲמַר־י אִינִישׁ אֲרַבְעָה זּוּזִי לְלוֹכֵך מִקַּח הָעוֹר וְאֲרַבְעָה זּוּזִי לְשֹׁכֵר הָעַבְדִּין וְהִיִּינוּ לָלָלָא לְפִיכָך עֲשֵׂה יִשֵׁר וְטוֹב וְתִהִי לוֹ שְׂדֵה זֹו לְפִרְנַסְתָּ בִּיתוֹ ^אוְלִי־נ ד' לָלָלָא ד' כַּכְרוֹת כִּרְיִך לַעֲבָדן עִינִי וְד' לָלָלָא כְּמוֹ כֵן ד' לְלוֹכֵך עַבְדָן עֲשִׂיר וּמִשְׁל הוּא כִּנְגַד רּוּנִיָּא שֶׁהִיָּה לוֹ שְׂדֵה אֲחַת בַּחוּך שֶׁל רִבִּינָא כְּדִאֲמַר לַעֲלִי דְרִבִּינָא אֲקִפִּיה מֵאֲרַבַּע רּוּחוֹתֵי וְעַכְשִׁיו קֵנֶה לוֹ שְׂדֵה אֶלֶל מִזֵּר רִבִּינָא וּמִפְסִיק שְׂדֵה רִבִּינָא בִּין שְׂדוֹתֵי וְא־ל רַב סַפְרָא לְרִבִּינָא שִׁיעֲשֵׂה הִיִּשֵׁר וְהַטּוֹב וְהִנֵּחַ לְרוּנִיָּא אֲוֹתָהּ (ט) דַּעֲשִׂיוֹ יִהְיֶה לוֹ שְׁנַיִם שְׂכָמוֹ שְׁאֲרִיך שְׁמִירָה לִשְׁנֵי שְׂדוֹת [כִּרְיִך] גִּיכ־לֹאֲחַד וּמִכְמָה דְבָרִים יִלְיָאֵת מִרְבּוֹה כִּי־יֵאֵת שְׁנַיִם וּנְמַנָּא רּוּנִיָּא מִשְׁתַּכֵּר: **ב**תַּנְיָ' מַחֲיִיבִין אוֹסוֹ לְנַטּוֹס עַד ד' אֲמוֹת. דְּבַהֲכִי סָגִי לְהִזְק רִאִיה: **ב**חוּקָם שֵׁנָן. אִם אֲמַר הָאֲחַד לְאַחַר שֶׁנֶּאֱחָו אִינִי עֲשִׂיתוּ מִשְׁלִי שְׁלֹא רִנָּה זֶה לְסִיעֵנִי וּתּוֹבַעוּ חֲזִי הִילְיָאֵת חֵה אֲוֹמַר נִתְמִי חֲלָקִי נֶאֱמָן: **ע**ד שִׁינִיא. הַתּוֹבַע עֲדִים שֶׁבַעֲבוּ וְלֹא נָתַן לוֹ כִּדְיוֹן דַּחוּבָה עֲלִיו לְסִיעֵיו וּמִשְׁפַּט זֶה לְכָל גְּלוּי לֹא הִיָּה בּוֹנֵה מִשְׁלוֹ אֵלָא הִיָּה כּוּעַק עֲלִיו בִּצִּיד: **ס**מך לוֹ כּוּסֵל אֲחֵר. לְאַחַר שֶׁנֶּאֱחָו הָאֲחַד לַמַּעֲלָה מִד' אֲמוֹת הַרְבֵּה וְלֹא רִנָּה הָאֲחֵר לְסִיעֵיו בַּהֲעֲבָהּוּ סַמְך־הַשְׁנִי כּוֹתֵל אֲחֵר כִּנְגַד כּוֹתֵל זֶה כְּדִי לְסַכֵּך וְלִתֵּם עֲלִיו תְּקֵרָה מִכּוֹתֵל לְכוֹתֵל אַע־פ־שֶׁלֹא נָתַן עֲדִין הַתְּקֵרָה: **מ**גְּלָגִלָּין **ע**לִיו אִם הִכָּל. דְּגִלִי דַעֲתִיָּה דְּנִיחָא לִיָּה בַּהֲגָבָה דִּהֲיָךְ: **ב**חוּקָם שְׁלֹא נִסָּן. אִם בִּזָּה הִרְאָשׁוֹן וּתּוֹבַעוּ לְדִין לְאַחַר שֶׁסַּמְך־הָ אֵת כּוֹתֵלוֹ לְכוֹתֵל רִאשׁוֹן וְאֲוֹמַר לוֹ מִן לִי חֲלָקִך בָּמָה שֶׁהַגָּבַהֲתִי חֵה אֲוֹמַר נִתְמִי חֲלָקִי אִינוֹ נֶאֱמָן אֵלָא בַּעֲדִים שְׁאִין מִשְׁפַּט זֶה גְּלוּי לְכָל וְעַד שִׁיחִיבּוּהוּ בִּית דִּין אִינוֹ עֲשִׂי לִיתַן: **ג**ב' הַקּוֹבַע זִמָּן לַחֲבִירוֹ. בַּמְלוּחַ שֶׁהִלוּהוּ: אִילִימָא

אֲזַל בַּסֵּתִם הַלּוּחָה לֹא חֲשִׁיב לִיָּה תוֹךְ שְׁלֵשִׁים תוֹךְ ¹זִמָּנו: **ו**בֵּא בּוֹמָנוּ וּקְבַע לוֹ זִמָּן דִּאִי לֹאֹו הִכִּי נִיְהַמְנִיה שִׁפְרַעו תוֹךְ זִמָּן בַּמִּיגוֹ דִּאִי בַעִי אֲמַר לֹא הִלִּיתִי לִי כְּלוֹם אִו לֹא קִבַּעַת לִי שׁוֹם זִמָּן וּלְקַמְנָן מִיבַעִי לִיָּה

מחייבין אותו לכנות אם טוען הלה ואמר אני נתתי והגבתי עמו והלה אומר לא נתת הרי הוא בחוקת שאלא נתן עד שיביא ראיה שנתן: והקובע זמן לחבירו. אור"י דוקא קובע זמן

השותפין פרק ראשון בבא בתרא

ה חֲנָה"ה כָּתַב בַּסְפָּרִים אֲבֵל מִקִּיף אֵי־יְהִיב לִיָּה אֵלֶּא דְמוֹי רִבִּיעִית. וְקִשָּׁה דְנִמְנָן דִּיהִיב לִיָּה אִפִּי' דְמוֹי רִבִּיעִית דִּילְמָא לֹא יִהִיב לִיָּה כֻלָּל וְכֵן מִשְׁמַע בִּפ' כִּילֵּד הִרְגַּל (בִּרִּק דף כ: ושם ד"ה טעמא) דְקָאֲמַר טַעֲמָא ^אדִּינִיקָף הָא מִקִּיף פְּטוֹר ש־מ זֶה נִהְנֶה חֵה לֹא חֲסַךְ פְּטוֹר וְדַחִי שְׁאִנִי הַתָּס

רִנִּיָּא אֲקִפִּיה רִבִּינָא מֵאֲרַבַּע רּוּחוֹתֵיו א"ל הֵב לִי כְּמוֹה דְגִדְרִי לֹא יִהִיב לִיָּה הֵב לִי לִפִּי ^בקִנִּים בּוּזוֹל לֹא יִהִיב לִיָּה הֵב לִי אֲגִר נְטִירוֹתָא לֹא יִהִיב לִיָּה יוּמָא חַד הוּוּה קָא גִדֵּר דִּיקְלִי אֲמַר לִיָּה לִאֲרִיסִיה זִיל שְׁקוֹל מְנִיָּה קִיבּוּרָא דִּהֲהִינִי אֹזֵל לֵאֲתוּיִי רְמָא בִּיה קָלָא א"ל גִּלִּית דַּעֲתִיך דְּמוֹינָה נִיחָא לָךְ לֹא יִהֵא אֵלֶּא עֵיזָא בַּעֲלָמָא מִי לֹא בַעִי נְטִירוֹתָא א"ל עֵיזָא בַּעֲלָמָא ^טלֹאֹו לֵאכְלוּיִי בַעִיָּא א"ל וְלֹא גִבְרָא בַעִיַת דְּמוֹיכִי לֵה אֲתָא לְקַמְיָה דְּרַבָּא א"ל זִיל פִּיִּסְיָה בְּמֵאִי דִאִיפִיִּים וְאִי לֹא דִאִינָנָא לָךְ דִּינָא כִר"ה אֲלִיבָא דְרַבִּי יוֹסִי רּוּנִיָּא וְכֵן אֲרַעָא אֲמַיְצָרָא דְרִבִּינָא סַבֵּר רִבִּינָא לְסַלּוֹקִי מוֹשׁוֹם דִּינָא דְבִר מַצְרָא א"ל רַב סַפְרָא בְּרִיה דְרַב יִיבָא לְרִבִּינָא אֲמַרִי אִינִישׁ אֲרַבְעָה לְצִלָּא אֲרַבְעָה לְצִלָּלָא: **ב**תַּנְיָ' ^אכוֹתֵל חֲצִיר שְׁנַפֵּל מַחֲיִיבִין אוֹתוֹ לְבַנּוֹתוֹ יַעַד אֲרַבַּע אֲמוֹת בַּחוּקַת שְׁנָתוֹן עַד שִׁיבִיא רֵאִיָּה שְׁלֹא נָתַן יְמִד' אֲמוֹת וּלְמַעַלָּן אֵין מַחֲיִיבִין אוֹתוֹ י־סַמָךְ לוֹ כּוֹתֵל אֲחֵר אַע"פ שְׁלֹא נָתַן עֲלִיו אֶת הַתְּקֵרָה מִגְּלָגִלָּין עֲלִיו אֶת הַכָּל הַבַּחוּקַת שְׁלֹא נָתַן עַד שִׁיבִיא רֵאִיָּה שְׁנָתוֹן: **ג**ב' אֲמַר רִישׁ לְקִישׁ הַקּוֹבַע זִמָּן לַחֲבִירוֹ ^טוְאֲמַר לוֹ פִּרְעֲתִיך בַּתוֹךְ זִמָּנִי זִמָּנִי אִינוֹ נֶאֱמָן וְלֹאִי שִׁיפְרַע בּוֹמָנוּ אֲבִי וְרַבָּא דִּאֲמַרִי תַרּוּיָיהוּ עַבִיד אִינִישׁ דְּפִרַּע בּוּגו זִימָנִיָּה זִימָנִין דְּמִתְרַבּוּ לִיָּה זּוּזִי אֲמַר אִיזִיל אִיפְרַעִיָּה בִי

רִבִּינָא מִזְכֵּן מַג' רּוּחוֹת וְרוּנִיָּא מִרוּחַ אֲחַת וְאָף עַל גִּב דִּלְמַר בַּהֲמַקְבֵּל (בִּרִּמ דף קס:). הֵנִי אֲרַבַּע בְּנֵי מִזְרָא דְקִדִּים חַד מִיַּיְיִיהוּ זִמָּן מֵאִי דּוֹזָן זָזָן מִ"מ סָבַר רִבִּינָא לְסַלּוֹקִי מִשּׁוֹם שֶׁהִיָּה מִזְכֵּן מַג' לְדִין וְרוּנִיָּא רַק מִרוּחַ אֲחַת א"ל רַב סַפְרָא אֲמַרִי אִינִישׁ אֲרַבְעָה לָלָלָא פִירוֹשׁ לְעוֹר גְּדוֹל כִּירִיך לִיתַן לַעֲבָדן ד' זּוּזִי וְד' לָלָלָא עוֹר קָטָן כְּלוּמַר כִּירִיך לִיתַן מִן הַקָּטָן כְּמוֹ מִן הַגְּדוֹל שִׁים טוֹרַם בַּקָּטָן כְּמוֹ בַּגְּדוֹל ה־נ מֵאִי טַעֲמָא דִינָא דְבִר מִזְרָא מִשּׁוֹם שִׁיעִיז כֵּל שְׂדוֹתֵי סַמוּכִין שִׁינֵּחַל לְחוּרָשׁ בִּצְת אֲחַת וּלְכָךְ הוּא מִזְכֵּן מִרוּחַ אֲחַת כְּמוֹ אֲתָה מַג' רּוּחוֹת וְה־ר אֲבִרְהַם פִירַשׁ דִּהָךְ אֲרַעָא דּוֹזָן רּוּנִיָּא אֲמִירָא דְרִבִּינָא הִיִּינוּ אֲמַנְרָא דְלוֹתוֹן שְׂדוֹת שֶׁהִיָּה רּוּנִיָּא אֲרִיסִם בָּהָן כְּדִאֲמַר־י רּוּנִיָּא שְׁתַּלָּא דְרִבִּינָה הוּוּה וְה־ק לִיָּה רַב סַפְרָא לְרִבִּינָא אַע"פ שְׁאִין לְרוּנִיָּא בִּגּוֹף הַקִּרְקַע כְּלוֹם מִכָּל מִקּוֹם הוּאִיל שְׁהוּא עוֹבְדָן ^אהִרי הוּא מִזְכֵּן (ט) כְּמוֹ דִּאֲמַר־י אִינִישׁ אֲרַבְעָה לָלָלָא נִתְנִין ד' זּוּ עַל הָעוֹר וְכִמוֹ כֵן כִּירִיך לִיתַן לָלָלָא לְאוּמָן הַמַּעֲבָד אֵת הָעוֹר: **מ**אֲרַבַּע אֲמוֹת וְיַמְעַלָּה אֵין מַחֲיִיבִין אוֹתוֹ ב' בַּחוּקַת שְׁלֹא נָתַן. ^באִיִּירִי כִגוֹן דִּידַעֲיָן דְקִדֵּם חַד וְאֲרִלִיָּה לַחֲבִרִיָּה וְהִיָּה מַסְרַבַּז כְּדַמ־שְׁמַע לִישָׁנָא אֵין מַחֲיִיבִין אוֹתוֹ וּלְכָך הוּי בַּחוּקַת שְׁלֹא נִתַּן ¹וּא־לִ לְהַעֲמִיד בַּשְּׂעֵשֶׁה חוּמִי ²: **א**ע־פ־שְׁלֹא נָתַן (ט) תְּקֵרָה מִגְּלָגִלָּין עֲלִיו אֶת הַכָּל. אַע"ג דּוֹה נִהְנֶה חֵה לֹא חֲסַךְ פְּטוֹר מִ"מ יִיוֹן דְּגִלִי דַעֲ